

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 4 rabiaa I 1416 - 1er août 1995

138^{ème} année

N° 61

Sommaire

Lois

Loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995 , modifiant et complétant la loi n° 88-1 du 15 Janvier 1988 relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites	1611
Loi n° 95-72 du 24 juillet 1995 , portant création d'une agence de protection et d'aménagement du littoral	1612
Loi n° 95-73 du 24 juillet 1995 , relative au domaine public maritime	1613

Décrets et Arrêtés

Chambre des députés

Nomination d'un sous-directeur	1616
--------------------------------------	-------------

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 95-1285 du 17 juillet 1995 , portant publication de la convention internationale du travail n°150 concernant l'administration du travail (rôle, fonctions et organisation) adoptée à Genève le 26 juin 1978	1616
--	-------------

Ministère de l'Intérieur

Tableaux parcellaires	1618
-----------------------------	-------------

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination d'un commissaire régional	1618
Nomination de chefs de service	1618

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 95-1288 du 17 juillet 1995 , portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à imadat de T'baba, délégation de Nefza,	
---	--

gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'oued Tarrar (B 18)	1618
Décret n° 95-1289 du 17 juillet 1995 , portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Chréchira, du gouvernorat de Kairouan et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur oued El-Fej	1619
Décret n° 95-1290 du 17 juillet 1995 , portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à la délégation de Kélibia gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'oued El Hajjar (1ère tranche)	1620
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Nomination d'un directeur	1622
Nomination d'un sous-directeur	1622
Ministère de l'Agriculture	
Nomination d'un directeur	1622
Nomination de sous-directeurs	1622
Nomination de chefs d'arrondissement	1622
Nomination d'un chef de service	1622
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricoles	1622
Ministère des Communications	
Nomination d'un sous-directeur	1622
Ministère du Commerce	
Nomination d'un directeur	1622
Ministère du Transport	
Nomination d'un directeur régional	1622
Nomination d'un chef de service	1623
Ministère de l'Industrie	
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne des industries des matériaux de construction	1623
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre technique de textile	1623
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société générale des industries textiles	1623

Loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995, modifiant et complétant la loi n° 88-1 du 15 Janvier 1988 relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier. - Les articles 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 18 et 20 de la loi n° 88-1 du 15 Janvier 1988 relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 3 (nouveau). - Tous les individus ont droit à l'antenne pour la réception des programmes de télévision par satellites à condition que les images reçues soient pour l'usage personnel et qu'elles ne soient pas rediffusées ou commercialisées, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la présente loi .

On entend par le droit de l'individu à l'antenne le droit à la réception des programmes de télévision par une antenne individuelle ou collective ou par un réseau de distribution des programmes par câble .

Art. 5 (nouveau). - L'utilisation des antennes individuelles ou collectives, y compris celles installées dans les hôtels pour la réception des programmes de télévision transmis point à points par des satellites de télécommunications du service fixe par satellites, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative délivrée par le ministre chargé des communications, après avis du président de la collectivité locale du lieu d'installation et d'utilisation de l'antenne .

Art. 9 (nouveau). - Les antennes individuelles ou collectives sont installées selon des conditions et des servitudes qui prennent en considération les spécificités de la zone, son aspect naturel, architectural, historique et culturel, les plans de protection et de mise en valeur, les plans d'aménagement et la préservation de l'esthétique de l'environnement. Ces conditions d'installation seront fixées par décret.

Les modalités de délivrance des autorisations d'utilisation des antennes individuelles ou collectives de réception des programmes de télévision par satellites sont fixées par décret

Un cahier des charges , approuvé par arrêté du ministre chargé des communications, fixera les conditions d'installation et de sécurité .

Art. 11 (nouveau). - Les antennes individuelles ou collectives de réception des programmes de télévision destinées exclusivement à l'utilisation personnelle ou celles installées dans les hôtels sont soumises à une redevance forfaitaire annuelle payable d'avance et en une seule fois au profit de la collectivité locale concernée.

Les réseaux de distribution des programmes par câble et les équipements constituant la tête du réseau sont soumis à une redevance annuelle payable d'avance et en une seule fois et une redevance annuelle proportionnelle à la capacité du réseau au profit du budget annexe du ministère des communications .

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption de la chambre des députés dans sa séance du 18 juillet 1995.

Art. 12 (nouveau). - Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la présente loi, il est interdit d'installer des antennes de réception des programmes de télévision par satellites dans les lieux publics commerciaux ou culturels, les clubs ou les salles de spectacle.

Art. 14 (nouveau). - Un décret fixera les redevances relatives à l'agrément et à l'homologation ainsi que les redevances relatives à l'utilisation des antennes de réception des programmes de télévision par satellites et les redevances afférentes à l'exploitation des réseaux de distribution des programmes de télévision par câble.

Les redevances sont fixées compte tenu du lieu d'installation de l'antenne et de son usage.

Art. 15 (nouveau). - Les réseaux de distribution des programmes des stations de réception collectives sont soumis, dans le cas de leur passage par la voie publique, à l'autorisation exigée à cet effet par la réglementation en vigueur .

Art. 18 (nouveau). - Les procès-verbaux sont immédiatement transmis, selon les cas, au ministre chargé des communications ou aux présidents des collectivités locales concernées; des copies en sont adressées aux Ministres concernés . Ces procès -verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire .

Art. 20 (nouveau). - Est puni d'une amende de 500 dinars à 1000 dinars, tout revendeur installateur ainsi que toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 5 de la présente loi .

Sont punis d'une amende de 1500 dinars à 5000 dinars tous ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi.

Est passible également des mêmes peines, tout revendeur installateur et toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 12 de la présente loi .

Tous ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 15 de la présente loi sont passibles des peines prévues à l'article 45 de la loi n° 86-17 du 7 mars 1986 portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat .

Les dispositions de l'article 47 de la même loi leur sont applicables.

Art. 2. - Est ajouté à l'article 2 de loi sus-visée n° 88-1 du 15 janvier 1988, le paragraphe ci-après :

On entend par réseaux de distribution des programmes de télévision par câble l'ensemble des équipements, des installations et des moyens de réception, de production et de distribution des programmes de télévision à titre commercial par l'utilisation des câbles métalliques ou en fibres optiques .

Art. 3. - L'article 21 de la loi sus-visée n°88-1 du 15 janvier 1988 est abrogé.

Art. 4. - Tous les détenteurs d'antennes autorisées avant la promulgation de la présente loi, sont tenus d'en faire déclaration auprès de la collectivité locale du lieu d'installation de l'antenne et de se conformer aux dispositions de la présente loi à l'exception de celles relatives à l'autorisation, et ce dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Sont considérés comme contrevenants aux dispositions de l'article 5 (nouveau) de la loi n° 88-1 du 15 Janvier 1988 relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites, tous ceux qui ne respectent pas ces dispositions.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création d'une agence de protection et d'aménagement du littoral (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - La présente loi a pour objet la création d'une agence de protection environnementale du littoral défini comme étant la zone de contact qui concrétise la relation écologique, naturelle et biologique entre la terre et la mer et leur interaction directe et indirecte.

La protection environnementale concerne notamment :

1 - Le rivage de la mer, les plages, les sabkhas, les dunes de sable, les îles, les falaises et les différentes composantes du domaine public maritime à l'exception des forteresses et autres ouvrages de défense.

2 - Les zones intérieures dans des limites variables selon le degré d'interaction climatique, naturelle et humaine entre elles et la mer, tels que les forêts littorales, les estuaires, les caps marins et les zones humides littorales.

Le périmètre de la zone littorale est fixé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l'environnement.

Art. 2. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé " Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral ".

L'Agence dont le siège est fixé à Tunis, est placée sous la tutelle du Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

La Direction de l'Agence est assurée par un Directeur Général nommé par décret .

Contrairement aux dispositions de l'article 10 de la loi n°89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques il est créé auprès de l'Agence un conseil consultatif dont la composition et les attributions seront fixés par décret.

L'organisation administrative et financière de l'Agence et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret, sur proposition du Ministre chargé de l'environnement.

Art. 3. - L'Agence assure l'exécution de la politique de l'Etat dans le domaine de la protection du littoral en général et du domaine public maritime en particulier.

A cette fin, elle est notamment chargée de :

- La gestion des espaces littoraux et le suivi des opérations d'aménagement et de veiller à leur conformité avec les règles et les normes fixées par les lois et règlements en vigueur relatifs à l'aménagement de ces espaces , leur utilisation et leur occupation;

- La régularisation et l'apurement des situations foncières existantes à la date de publication de la présente loi et contraires aux lois et règlements relatifs au littoral et au domaine public maritime en particulier et ce conformément à la législation en vigueur et tout en respectant le principe du caractère non saisissable, non susceptible d'hypothèque, inaliénable et imprescriptible du domaine public maritime;

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption de la chambre des députés dans sa séance du 18 juillet 1995.

- L'élaboration des études relatives à la protection du littoral et à la mise en valeur des zones naturelles et entreprendre toutes les recherches, études et expertises à cette fin;

- L'observation de l'évolution des éco-systèmes littoraux à travers la mise en place et l'exploitation de systèmes informatiques spécialisés ;

Art. 4. - L'Agence est chargée de la protection du littoral contre les empiètements occasionnés notamment par les constructions et implantations contraires aux lois et règlements en vigueur. Les nouvelles implantations et les projets d'aménagement et d'équipement sont obligatoirement soumis à l'approbation préalable de l'Agence.

En plus des officiers de la police judiciaire et des agents de l'Administration qui sont habilités par des lois spéciales, les infractions aux lois et règlements relatifs au littoral et au domaine public maritime sont constatées dans des procès verbaux rédigés par des agents et des experts-contrôleurs assermentés et habilités à cette fin par le Ministère chargé de l'Environnement parmi les agents classés dans une catégorie équivalente au moins à la catégorie "A" visée dans la loi n°83-112 du 12 Décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics administratifs.

Ces agents et experts-contrôleurs exercent les fonctions de police judiciaire conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

Art. 5. - En conformité avec les dispositions de l'article 3 de la présente loi l'Agence est chargée de la régularisation et de l'apurement des situations foncières des constructions, ouvrages et implantations établis sur le domaine public maritime ou sur des parties de ce domaine, en violation des lois et règlements en vigueur.

Au cas où la régularisation nécessite la conclusion d'un contrat de concession avec l'occupant du domaine public maritime, ce contrat doit fixer la redevance d'occupation ainsi que le montant revenant à l'Agence en contrepartie des actions de protection et de réhabilitation rendus nécessaire du fait de l'occupation.

Les procédures et les modalités de la régularisation et de l'apurement sont fixées par décret. L'Agence dispose de toutes les compétences légales requises pour la réalisation de la régularisation ou de l'apurement et son exécution y compris intenter des actions devant les tribunaux compétents.

Art. 6. - L'Agence peut, conformément aux procédures en vigueur, bénéficier selon le cas du transfert de la gestion ou de l'affectation de parties du domaine public ou privé de l'Etat ou du domaine public soumis au régime forestier qui constituent des espaces naturels ou libres nécessitant protection. L'Agence assure la gestion des immeubles qui lui sont confiés ou affectés, conclue tous les accords et assume les engagements qui s'y rattachent.

Art. 7. - L'Agence prend en charge la gestion, la conservation et la préservation des terres qui sont mises à sa disposition. Elle peut transférer l'exploitation des espaces aménagés à un établissement public ou privé ou à une association autorisée et ce dans le cadre d'un accord fixant notamment la contrepartie financière et sur la base d'un cahier des charges qui fixe les usages, les modes de gestion et de préservation et les travaux autorisés qui contribuent obligatoirement à la réalisation des objectifs de l'Agence .

Art. 8. - Un décret fixe les zones sensibles, qui sont des zones caractéristiques du patrimoine naturel national ou présentant un ensemble d'éléments dans un éco-système fragile ou constituant un paysage naturel remarquable, menacé par la dégradation ou par l'utilisation irrationnelle.

Pour la conservation des zones sus-visées, l'Agence peut avoir la maîtrise des immeubles soit par leur acquisition à l'amiable, soit le cas échéant par leur expropriation par l'Etat à son profit

conformément à la législation en vigueur relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'Agence peut aussi, dans les cas où elle le juge opportun, conclure des accords de partenariat avec les propriétaires des terres situées dans les zones sensibles. Les propriétaires s'engagent dans ces accords à gérer leurs terres conformément à un cahier des charges approuvé par le Ministre chargé de l'environnement.

Art. 9. - L'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral peut, après approbation de l'autorité de tutelle, conclure avec des partenaires ou des établissements nationaux ou étrangers des accords et des contrats de prestations de services à titre onéreux s'inscrivant dans le cadre de ses activités telles que les recherches, les études et les expertises.

Art. 10. - Les ressources de l'Agence sont constituées par :

- les participations et subventions fournies par l'Etat ;
- les revenus des biens meubles et immeubles qui lui reviennent ;
- les revenus des prestations de services ;
- les dons et les legs ;
- toutes ressources créées ou qui lui sont affectées par la Loi.

Art. 11. - En cas de dissolution de l'Agence, son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements contractés par elle.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

Article premier. - Le domaine public maritime se compose du domaine public maritime naturel et du domaine public maritime artificiel .

Art. 2. - Le domaine public maritime naturel comprend :

a) Le rivage de la mer : constitué par le littoral alternativement couvert et découvert par les plus hautes et les plus basses eaux de la mer, et par les terrains formés par les lais et les relais ainsi que par les dunes de sable situées dans l'approximité immédiate de ces terrains sous réserve des dispositions du code forestier,

b) Les lacs, étangs et sebkhas en communication naturelle et en surface avec la mer,

c) Le sol et le sous-sol des eaux maritimes intérieures et de la mer territoriale telles que définies et organisées par les textes qui les prévoient;

d) Le sol et le sous-sol du plateau continental dans le but d'explorer et d'exploiter leurs ressources naturelles,

e) la zone de pêche exclusive,

f) la zone économique exclusive .

Art. 3. - Le domaine public maritime artificiel comprend :

a) Les rades et les ports maritimes et leurs dépendances,

b) Les ouvrages édifiés dans l'intérêt de la navigation maritime même lorsqu'ils sont situés en dehors des limites des ports,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption de la chambre des députés dans sa séance du 18 juillet 1995.

c) Les îles artificielles, équipements et ouvrages de protection situés dans les zones maritimes,

d) Les terrains artificiellement soustraits à l'action des flots,

e) Les forteresses et tous autres ouvrages de défense destinés à la protection maritime .

CHAPITRE II

LA DELIMITATION

Art. 4. - La délimitation du domaine public maritime a pour objet la fixation des limites de ce domaine par rapport aux propriétés riveraines .

Art. 5. - Le commencement des opérations de délimitation et la détermination de la zone concernée par cette délimitation seront prescrits par arrêté conjoint des ministres chargés des domaines de l'Etat, de l'équipement et de l'environnement et de l'aménagement du territoire .

Art. 6. - La délimitation du domaine public maritime, ou la révision de cette délimitation, est confiée à une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.

Art. 7. - Le président de la commission adresse au Gouverneur de la région et au juge cantonal, un avis fixant la date de déplacement de la commission sur les lieux pour entamer les opérations de délimitation provisoire .

Le gouverneur ordonnera l'affichage de cet avis aux sièges du Gouvernorat, de la délégation et de la commune concernés; le juge cantonal l'affichera dans son auditoire .

Le président de la commission fera insérer le même avis dans le Journal Officiel de la République Tunisienne et dans un certain nombre de journaux quotidiens, au moins deux mois avant la date du commencement des opérations .

Art. 8. - La commission prévue à l'article 6 ci-dessus procède à la délimitation provisoire du domaine public maritime .

Elle devra, à cet effet, se rendre sur les lieux, recevoir les observations des riverains, entendre les personnes qu'elle jugera en mesure de lui fournir des indications propres à l'éclairer au point de vue de la constatation matérielle qu'elle doit effectuer.

La commission constatera la limite de la zone couverte par les plus hautes eaux de mer et par les plus hauts flots, sans qu'il y ait lieu de confondre cette limite avec celle atteinte par les tempêtes exceptionnelles, en y ajoutant les terrains formés par les lais et les relais de la mer ainsi que les dunes de sable contigues à ces terrains .

Art. 9. - La commission fera placer, en présence de ses membres, des bornes le long des limites constatées et mentionnera ce fait dans un procès-verbal qui sera signé par tous les membres de la commission .

Un plan des lieux, en double expédition, sera joint au procès-verbal. Les limites proposées y sont figurées avec les bornes et les coordonnées qui les définissent .

Le plan et le procès-verbal doivent être signés par les membres de la commission .

Art. 10. - La commission désigne un commissaire-enquêteur assermenté, chargé de tenir à la disposition du public une des expéditions du plan et le procès-verbal de la délimitation pendant un délai d'un mois .

Elle désignera, en outre, le domicile du commissaire-enquêteur au siège de la municipalité, si elle existe, ou à défaut au siège de la Délégation, où il recevra les observations et les réclamations des riverains et des tiers.

Le commencement ainsi que le lieu de l'enquête sont portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 7 de la présente loi.

Toute personne ayant des oppositions et qui peut se présenter sur les lieux, consigne ses observations et réclamations sur un registre côté et paraphé par le Président de la commission .

Les observations et réclamations faites par écrit et adressées au commissaire-enquêteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prévu à l'alinéa premier du présent article, y seront annexées .

Le registre d'enquête sera clos à l'expiration du délai par le commissaire-enquêteur et remis immédiatement au président de la commission.

Art. 11. - La commission examine les réclamations et oppositions consignées ou annexées au registre et entend les auteurs de ces réclamations et oppositions. Ces derniers sont convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée au moins 20 jours avant la réunion de la commission.

La commission se déplacera de nouveau sur le terrain, le cas échéant, pour reconnaître le plan, examine lesdites réclamations et modifie, s'il y a lieu, la délimitation provisoire.

Les modifications seront consignées séance tenante et portées, autant que possible sur le plan.

En cas d'accord des riverains, ou de leurs représentants dûment habilités, à la délimitation déjà effectuée et à laquelle ils s'étaient auparavant opposés, la commission annexera à son procès-verbal les déclarations des intéressés y confirmant que la limite proposée ne soulève pas d'objections de leur part.

Ces déclarations seront consignées sur le registre.

Dans le cas contraire, les oppositions non admises seront consignées dans le procès-verbal de la commission avec indication des motifs du refus.

Art. 12. - Les membres de la Commission signent les deux expéditions du plan et le procès-verbal des réunions et visent le registre d'enquête.

Ces pièces sont transmises avec le rapport et les propositions de la commission, au ministre chargé de l'Equipeement pour accomplir les formalités tendant à la publication du décret de délimitation .

Art. 13. - Le domaine public maritime est délimité par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'Equipeement, après avis des Ministres chargés des Domaines de l'Etat et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

Art. 14. - En attendant la publication du décret portant délimitation du domaine public maritime ou la révision de cette délimitation, les terrains concernés par la délimitation constituent une zone d'interdiction absolue pour toute construction nouvelle ou addition de construction ou toute approbation de lotissements nouveaux de terrains situés à l'intérieur d'une bande d'une profondeur de 200 mètres à partir de la limite des plus hautes eaux de mer. Cette interdiction ne doit pas dépasser la durée de 2 ans à partir de la publication de l'arrêté prescrivant les opérations de délimitation visées à l'article 5 de la présente loi .

Toute construction nouvelle ou addition de construction entreprise en violation des dispositions du premier alinéa ci-dessus, est démolie aux frais du contrevenant, qui dans ce cas, ne peut prétendre à aucune indemnité ou réparation de préjudice.

Art. 15. - Les tiers lésés dans leurs droits par la délimitation, ne peuvent prétendre qu'à des dommages et intérêts et dans les limites des constructions, ouvrages et plantations réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur par le propriétaire lésé ou par ses prédécesseurs .

En cas de refus du propriétaire lésé de l'offre qui a été faite par l'administration pour la réparation du préjudice subi, les actions en réparation de ce préjudice doivent être intentées devant le tribunal compétent dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du décret de délimitation.

Art. 16. - Il ne peut être procédé au déclassement d'aucune portion du domaine public maritime, même par le biais de la révision des limites de ce domaine, que par décret spécial pris sur proposition du Ministre chargé de l'Equipeement, après avis des Ministres chargés des Domaines de l'Etat et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

La portion déclassée est incorporée au domaine public ou privé de l'Etat, selon le cas.

CHAPITRE III

LES SERVITUDES

Art. 17. - Les terrains limitrophes au domaine public maritime et frappés d'alignement, sont assujettis dans leur partie contigue à ce domaine d'une servitude de passage d'une largeur de trois mètres.

La servitude de passage visée à l'alinéa premier du présent article ne bénéficie qu'au domaine public maritime.

Art. 18. - Aucune construction ou édification d'ouvrages nouveaux ne peut être entreprise en bordure du domaine public maritime, qu'il soit délimité ou non, qu'après obtention d'un arrêté d'alignement délivré par les services relevant du Ministère chargé de l'Equipeement.

En aucun cas, cet arrêté ne vaut permis de construire. Il ne dispense pas de celui-ci et ne préjuge pas des droits des tiers.

CHAPITRE IV

UTILISATION ET OCCUPATION

Art. 19. - Le domaine public maritime est insaisissable, inaliénable et imprescriptible. Il ne peut être grevé d'hypothèque .

Art. 20. - Le domaine public maritime donne lieu à des utilisations communes et privatives .

Art. 21. - L'utilisation commune du domaine public maritime est libre, égalitaire et gratuite . Elle se limite à l'usage courant selon les usages et les coutumes, dans le respect de la tranquillité, de la salubrité, de la sécurité, de l'ordre public et de la protection de l'environnement .

Art. 22. - L'utilisation privative du domaine public maritime est permise soit sous forme d'occupation temporaire soit sous forme de concession, conformément aux spécificités de ce domaine et aux conditions prescrites par la présente loi.

Art. 23. - Toute occupation temporaire du domaine public maritime ne peut être accordée qu'à titre précaire et révoquant sans réparation ni indemnité. Cette occupation ne peut avoir lieu que sur autorisation du Ministre chargé de l'environnement et sur proposition de l'Agence de la Protection et de l'Aménagement du Littoral.

Un décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement après avis des Ministres chargés de l'Equipeement, des Domaines de l'Etat, de l'Agriculture et de la Santé Publique, détermine les modalités d'application des dispositions du présent article et notamment les conditions d'occupation temporaire du domaine public maritime .

Art. 24. - Toute occupation temporaire du domaine public maritime donne lieu à redevance à la charge de l'occupant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 25. - Lorsqu'il y a lieu de réaliser des ouvrages ou des installations fixes dans la mer ou à sa proximité, l'autorisation ne peut être accordée que sous forme de concession fixant notamment la durée de l'occupation et le montant de la redevance.

Un cahier des charges annexé au contrat de concession, précisera notamment les conditions d'exécution des ouvrages ou installations ainsi que le mode d'exploitation, et ce après avis de la collectivité locale concernée .

Art. 26. - La concession est accordée pour une durée maximale de trente ans.

Dans le cas où il est stipulé qu'elle peut être prorogée tacitement, elle sera renouvelée toutes les fois pour une durée de deux ans.

Le contrat de concession ainsi que le cahier des charges sont approuvés par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement, après avis des Ministres chargés de l'Agriculture, des Domaines de l'Etat, de l'Équipement et de la Santé Publique .

CHAPITRE V

POLICE ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

Art. 27. - Le ministère chargé de l'équipement, entreprend par lui même ou fait entreprendre sous son contrôle, les travaux de protection, d'entretien et d'aménagement programmés et ce en collaboration avec le Ministère chargé de l'Environnement, les collectivités locales ou avec les personnes physiques ou morales autorisées à utiliser le domaine public maritime, ou avec ceux qui ont réalisé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, des ouvrages avant la promulgation de la présente loi.

Art. 28. - Nonobstant les dispositions de l'article 164 du code pénal, l'auteur d'actes d'usurpation ou de dégradation affectant le domaine public maritime et en général de tout acte qui porte atteinte ou qui est de nature à porter préjudice à l'intégrité de ce domaine et des ouvrages qu'il comporte, ou à son équilibre écologique, à modifier l'emplacement de ces ouvrages ou à leur occasionner des détériorations, est puni d'une peine d'emprisonnement de 16 jours à une année et d'une amende entre 100 dinars et 50 mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive la peine sus-visée est portée au double.

Art. 29. - Sous réserve des dispositions de l'article 30 de la présente loi, la juridiction saisie ordonnera dans tous les cas, l'enlèvement des dépôts, l'arrêt des travaux, la démolition des ouvrages réalisés en infraction aux dispositions de la présente loi et l'enlèvement des décombres, et ce aux frais du contrevenant .

Les actions en réparation peuvent être intentées au cours des trois années suivant la date de la commission du délit ou de sa constatation.

L'administration peut renoncer aux poursuites même après l'introduction de l'affaire, si le contrevenant accepte de payer les sommes destinées à réparer les dommages causés au domaine public maritime et qui seront évaluées par les services compétents relevant du ministère chargé des domaines de l'Etat.

Art. 30. - Le ministre chargé de l'environnement peut ordonner toutes les mesures nécessaires ou, le cas échéant, l'exécution des travaux qui s'imposent pour parer aux dommages subis par le domaine public maritime, aux frais du contrevenant, et ce même avant le prononcé du jugement.

Ces frais font l'objet d'un état de liquidation susceptible d'opposition conformément à la législation en vigueur .

Art. 31. - Les officiers de la police judiciaire énumérés aux alinéas 1,2,3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale, sont chargés de rechercher et de constater toutes les infractions aux dispositions de la présente loi, d'en dresser procès-verbaux qu'ils transmettent au ministère public, et aux ministères chargés des domaines de l'Etat, de l'équipement et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Sont également chargés, de rechercher et de constater, chacun en ce qui le concerne, les infractions aux dispositions de la présente loi, d'en dresser procès-verbaux qu'ils transmettent aux autorités citées à l'alinéa ci-dessus, les agents ci-après énumérés :

- Les agents techniques assermentés dûment habilités à cet effet et relevant du ministère chargé de l'équipement ;

- Les agents assermentés dûment habilités à cet effet et relevant du ministère chargé de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

- Les agents assermentés dûment habilités à cet effet et relevant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières ;

- Les agents de la santé publique assermentés dûment habilités à cet effet et relevant du ministère chargé de la santé publique ;

- Les experts contrôleurs relevant de l'agence nationale de la protection de l'environnement assermentés et dûment habilités à cet effet ;

- Les agents chargés du contrôle des règlements municipaux .

Les agents ci-dessus énumérés prêtent serment avant d'être habilités par l'administration dont ils relèvent, et ce conformément aux dispositions du décret du 6 août 1884 relatif à la prestation de serment des agents de l'Etat, des communes et des établissements publics et à la rédaction des procès-verbaux, tel que modifié par la loi n° 58-103 du 7 octobre 1958.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES

Art. 32. - L'installation des pêcheries fixes est régie par la loi n° 94-13 du 31 Janvier 1994, portant organisation et exercice de la pêche .

Art. 33. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :

- Les dispositions des décrets du 24 septembre 1885 sur le domaine public, et du 26 septembre 1887 réglementant la procédure de délimitation du domaine public en ce qu'elles concernent le domaine public maritime ;

- les dispositions du décret du 18 août 1926 réglementant la police et la conservation du domaine public maritime .

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATION

Par décret n° 95-1284 du 21 juillet 1995.

Monsieur Lotfi Haddad, conseiller de troisième ordre de la chambre des députés, est chargé des fonctions de sous-directeur du suivi des travaux de la commission des affaires politiques et des relations extérieures, à la chambre des députés.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 95-1285 du 17 juillet 1995, portant publication de la convention internationale du travail n°150 concernant l'administration du travail (rôle, fonctions et organisation) adoptée à Genève le 26 juin 1978.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu loi n°87-52 du 29 octobre 1987, portant ratification de la convention internationale du travail n° 150 concernant l'administration du travail (rôle, fonctions et organisation) adoptée à Genève le 26 juin 1978,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne en annexe au présent décret, la convention internationale du travail n° 150 concernant l'administration du travail (rôle, fonctions et organisation) adoptée à Genève le 26 juin 1978,

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Conférence internationale du travail

Convention 150

Convention concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation

La conférence générale de l'organisation internationale du travail,

Convoquée à Genève par le conseil d'administration du bureau international du travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante quatrième session,

Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes, notamment de la convention sur l'inspection du travail, 1947, de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention sur le service de l'emploi, 1948, qui demandent la mise en oeuvre de certaines activités particulières relevant de l'administration du travail,

Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des instruments formulant des directives relatives au système d'administration du travail dans son ensemble,

Rappelant les termes de la convention sur la politique de l'emploi, 1964 et de la convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, rappelant aussi l'objectif du plein emploi convenablement rémunéré, et convaincue de la nécessité d'adopter une politique d'administration du travail qui soit de nature à permettre la poursuite de cet objectif et à donner effet aux buts desdites conventions,

Reconnaissant la nécessité de respecter pleinement l'autonomie des organisations d'employeurs et de travailleurs, rappelant à cet égard les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui garantissent la liberté et les droits syndicaux et d'organisation et de négociation collective, particulièrement la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et qui interdisent tous actes d'ingérence de la part des autorités publiques de nature à limiter ces droits ou à entraver l'exercice légal, considérant également que les organisations d'employeurs et de travailleurs jouent un rôle essentiel dans la poursuite des objectifs du progrès économique, social et culturel,

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, question qui constitue la quatrième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-huit la convention ci-après qui sera dénommée convention sur l'administration du travail, 1978 :

ARTICLE 1

Aux fins de la présente convention :

a) les termes "administration du travail" désignent les activités de l'administration publique dans le domaine de la politique nationale du travail :

b) les termes "système d'administration du travail" visent tous les organes de l'administration publique responsables ou chargé de l'administration du travail qu'il s'agisse d'administrations ministérielles ou d'institutions publiques, y compris les organismes para-étatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d'administration, ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d'assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations.

ARTICLE 2

Tout membre qui ratifie la présente convention peut déléguer ou confier, en vertu de la législation de la pratique nationales, certaines activités d'administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs ou, le cas échéant, à des représentants d'employeurs et de travailleurs.

ARTICLE 3

Tout membre qui ratifie la présente convention peut considérer certaines activités, relevant de sa politique nationale du travail, comme faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.

ARTICLE 4

Tout membre qui ratifie la présente convention devra, de façon appropriée aux conditions nationales, faire en sorte qu'un système d'administration du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son territoire, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

ARTICLE 5

1. Tout membre qui ratifie la présente convention devra prendre des dispositions adaptées aux conditions nationales en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou le cas échéant des représentants d'employeurs et de travailleurs.

2. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d'activité économique.

ARTICLE 6

1. Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devront, selon le cas, être chargés de la préparation, de la mise "en œuvre, de la coordination, du contrôle et de l'évaluation de la politique nationale du travail, ou participer à chacune de ces phases, et être, dans le cadre de l'administration publiques, les instruments de la préparation et de l'application de la législation qui la concrétise.

2. Ils devront notamment, tenant compte des normes internationales du travail pertinentes :

a) participer à la préparation, à la mise en œuvre, à la coordination, au contrôle et à l'évaluation de la politique nationale de l'emploi selon les modalités prévues par la législation et la pratique nationales,

b) étudier d'une manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées, au vu de la législation et de la pratique nationales relatives aux conditions de travail, d'emploi et de vie professionnelle, appeler l'attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ce domaine et soumettre des propositions sur les moyens d'y remédier,

c) offrir leurs services aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'à leurs organisations respectives, dans les contions permises par la législation ou la pratique nationales, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d'activité économique, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations,

d) répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives.

ARTICLE 7

Si les conditions nationales l'exigent pour satisfaire les besoins du nombre le plus large possible de travailleurs et dans la mesure où de telles activités ne sont pas encore assurées, tout membre qui ratifie la présente convention devra encourager l'extention, le cas échéant progressive, des fonctions du système d'administration du travail de façon à y inclure des activités qui seront exercées en collaboration avec les autres organismes compétents et qui concerneront les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, notamment :

a) les fermiers n'employant pas de main-d'œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles,

b) les travailleurs indépendants n'employant pas de main-d'œuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu'on l'entend dans la pratique nationale :

c) les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées,

d) les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires.

ARTICLE 8

Dans la mesure où la législation et la pratique nationales le permettent, les organes copétents au sein du système d'administration du travail devront participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l'Etat dans ce domaine ainsi qu'à la préparation des mesures qui doivent être prises à cet effet à l'échelon national.

ARTICLE 9

En vue d'assurer une coordination appropriée des tâches et des responsabilités du système d'administration du travail, de la manière déterminée conformément à la législation ou à la pratique nationales, le ministère du travail ou tout autre organe semblable devra avoir les moyens de vérifier que les organismes para-étatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l'administration du travail et les organes régionaux ou locaux auxquels de telles activités auraient été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

ARTICLE 10

1. Le personnel affecté au système d'administration du travail devra être composé de personnes convenablement qualifiés pour exercer les fonctions qui leur sont assignés, ayant accès à la formation nécessaire à l'exercice de ces fonctions et indépendantes de toute influence extérieure induue.

2. Ce personnel bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l'exercice efficace de ses fonctions.

ARTICLE 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du bureau international du travail et par lui enregistrées.

ARTICLE 12

1. La présente convention ne liera que les membres de l'organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

ARTICLE 13

1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une énnée après avoir été enregistrée.

2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

ARTICLE 14

1. Le directeur général du bureau international du travail notifiera à tous les membres de l'organisation internationale du travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'organisation.

2. En notifiant aux membres de l'organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention des membres de l'organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

ARTICLE 15

Le directeur général du bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

ARTICLE 16

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du bureau international du travail présentera à la conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.

ARTICLE 17

1. Au cas où la conférence adopterait une nouvelles convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur,

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et tenneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

ARTICLE 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

TABEAU PARCELLAIRE

Tableau parcellaire rectificatif d'un immeuble exproprié en vertu du décret n° 74-642 du 18 juin 1974 au profit de la commune de Tunis, (en application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 85-1976 en date du 11 août 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

N° d'ordre : 7.

Nom de la propriété : "Russo Antonio".

N° du T.F : 15211/63307.

Superficie en m2 : 241.

Noms des propriétaires : 1) Merlac (Paul-Velvy - Maurice) - 2) Merlac (Claude Lucien Gilbert) - 3) Sirdan (Josephine Alvira) - 4) Delcour (Danielle Lucie) - 5) Delcour (Christiane Biarette Alvir) - 6) Delcour (Martine Eliane Amay) - 7) Ladouranti (Marie Louise).

TABEAU PARCELLAIRE

Tableau parcellaire rectificatif d'un immeuble exproprié en vertu du décret n° 62-90 du 21 mars 1962 au profit de la commune

de Menzel Bourguiba, (en application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 85-1976 en date du 11 août 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

N° des parcelles : 10.

Situation de la propriété : Djebel Sidi Yahia.

N° du T.F : 45412 "Jeanne XIX".

Superficie en m2 : 9443.

Noms des propriétaires :

Bagur (François).

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-1306 du 21 juillet 1995.

Monsieur Abderrahman Jradi, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré, est chargé des fonctions de commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance de Sfax.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 93-1129 du 10 mai 1993 sus-visé, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-1286 du 21 juillet 1995.

Monsieur Sadok Mourali, conseiller des services publics est chargé des fonctions de chef de service du budget à la direction de la planification et de l'équipement au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 95-1287 du 21 juillet 1995.

Monsieur Moncef Zemzem, inspecteur de la jeunesse et des sports du 2ème degré, est chargé des fonctions de chef de service de la coopération multilatérale à la direction de la coopération internationale au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 95-1288 du 17 juillet 1995, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à imadat de T'baba, délégation de Nefza, gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'oued Tarrar (B 18).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement territorial,

Decrète :

Article premier : - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, en vue d'être incorporés au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre sises à imadat de T'baba délégation de nefza gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'oued Tarrar (B 18), entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelles	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	1	non imma-tricu-lées	Dar Cheker	terrain de grande culture		5h 95a 40ca	Héritiers Taïeb Ben Ali El bahri
2	2	"	Ghazouani	"		2h 70a	Héritiers Saïd Ben Mahmoud El Khouli
3	3	"	"	"		46a 20ca	Héritiers Salah Ben Mohamed Ben Amor Khaled
4	4 et 5	"	Araguib	"		4h 15a 10ca 1h 10a 60ca	Héritiers Ali Ben Farj Allah
5	6 et 6 bis	36543 "	près de Khanguet Kef tout d'un côté et de la MC 14 Nefza Béja de l'autre côté	" "	156h 80a 65ca	6h 14a 20ca 31a 92ca	1) Mahamed Ben Mohamed ben Amor Tab-boubi - 2) Fattoum Bent Hamma (ou Ah-med) ben Amor El Khallouli - 3) Dhiabia bent Echafi Ben mohamed ben Amor Tab-boubi - 4) Abdel Aziz - 5) Oum El Khir - 6) Miziana - 7) Ghalia - 8) Chalbina - 9) Man-noubia, les six derniers, enfants de Taïeb Ben Ali Ben Mohamed ben Nasr ben Amor El Bahri - 10) Abdel Krim Ben Taïeb Ben Ali ben Mohamed Tabboubi - 11) Salma Bent Ibrahim Ben Ahmed (ou Hamma) et Taâmalli - 12) Chadly - 13) Hmid (ou Hmeyed) - 14) El Azhar - 15) Younès - 16) Mostafa - 17) Mohamed Salah - 18) Ma-brouka - 19) Oum Ezzine - 20) Zaïda - 21) Hbibia - 22) Zina - 23) Zaâra les douze der-niers enfants de Chafi Ben Mohamed Ben Amor Tabboubi - 24) Abd Errazek - 25) Rachid - 26) Hamma - 27) Salah Eddine - 28) Fatma - 29) Zohra, les six derniers en-fants de Khdhiri ben Chafi ben mahmoud Ben Amor Tabboubi.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 1995

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-1289 du 17 juillet 1995, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Chréchira, du gouvernorat de Kairouan et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur oued El-Fej.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture.

Décète :

Article premier : - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, en vue d'être incorporés au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre sises à Chréchira, du gouvernorat de Kairouan, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Fej, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires (par voie d'attribution)
1	1 A 1 B	242096 "	Grande culture pâturage	13539 h 32a19ca	1h90a70ca 0h67a00ca	Ali Ben Salem Ben Salah Khanchouli (ou Gasmi)
2	2 A 2 B	242144 "	"	48881 h 13a53ca	6h65a70ca 2h11a70ca	1) Héritiers Ali Ben Salah Ben Belgacem Khanchouli - 2) Héritiers Mohamed Ben Salah Ben Belgacem khanchouli
3	3 A 3 B	" "	"	" "	15h85a00ca 6h53a30ca	1) Mohamed Ben Belgacem Ben Ali Msikini (ou Rezgui) - 2) Chalbi - 3) Amor - 4) Salah, les trois derniers enfants de Belgacem Ben Ali Rezgui
4	4 A 4 B	" "	"	" "	0h43a00ca 1h63a70ca	Héritiers Mohamed Ben Khalifa Ben Belgacem Khanchouli (ou Guizani)

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 1995

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-1290 du 17 juillet 1995, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à la délégation de Kélibia gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'oued El Hajjar (1ère tranche).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture.

Decrète :

Article premier : - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, en vue d'être incorporés au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre sises à la délégation de Kélibia, gouvernorat de Nabeul et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'oued El Hajjar (1ère tranche) entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	A 929	36280 Tunis S2	Cheikhat Kelibia	Terre nue	1h16a70ca	La totalité de l'immeuble	1) Fatma - 2) Mohamed El Asghar, les deux enfants de Ali Ben Mohamed Ben Ali Ben Alaya - 3) Tahar - 4) Abderrazek - 5) Mohmaed - 6) Aïchoucha - 7) Zakia, les cinq derniers enfants de Mohamed El Asghar Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali Ben Alaya - 8) Mahmoud - 9) Hamda - 10) Mouhamed - 11) Fatma, les quatres derniers enfants de Hamouda Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali dit Alaya - 12) Mâaouia Ben Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Alaya - 13) Hafedh - 14) Férid - 15) Safia - 16) Fatma - 17) Férida - 18) Rafiâa - 19) Leila, les sept derniers enfants de Mâaouia Ben Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Alaya - 20) Alaya Ben Mohamed El Akbar Ben Ali Ben Mohamed

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
							Ben Ali dit Alaya - 21) Tahar - 22) Habib - 23) Chedly - 24) Mohamed - 25) Abdelhamid - 26) Habiba - 27) Najia, les sept derniers enfants de Alaya Ben Mohamed El Akbar Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali dit Alaya - 28) Mania Bent Alaya Ben Mohamed El Akbar Ben Ali - 29) Mahmoud Ben Mohamed El Akbar Ben Ali Ben Mohmaed Ben Ali dit Alaya - 30) Malek - 31) Mannana - 32) Belmeza, les trois derniers enfants de Mahmoud Ben Mohamed El Akbar Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali dit Alaya
2	A 459	17120 Tunis S2	Cheikhat Kelibia	Terre nue	71h08a17ca	1h01a50ca	1) Fatma - 2) Mohamed El Asghar, les deux enfant de Ali Ben Mohamed Ben Ali dit Alaya - 3) Tahar - 4) Mohamed - 5) Aïchoucha - 6) Zakia, les quatre derniers enfants de Mohamed El Asghar Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali dit Alaya - 7) Mahmoud - 8) Hamda - 9) Mohamed - 10) Fatma, les quatre derniers enfants de Hamouda Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali dit Alaya - 11) Mâaouia Ben Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Alya - 12) Hafedh - 13) Férid - 14) Safia - 15) Fatma - 16) Rafiâa - 17) Férida - 18) Leïla, les sept derniers enfants de Mâaouia Ben Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Alaya - 19) Alaya Ben Mohamed El Akbar Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali dit Alaya - 20) Tahar - 21) Habib - 22) Chedly - 23) Mohamed - 24) Abdelhamid - 25) Najia, les six dernier anfans de Alaya Ben Mohamed El Akbar Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali dit Alaya - 26) Mamia Bent Alaya Ben Mohamed El Akbar Ben Ali - 27) Mahmoud Ben Mohamed El Akbar Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali dit Alaya - 28) Fatouma Bent Ahmed Bloum - 29) Nabihha Bent Ali Bloum - 30) Nabil - 31) Samia - 32) Amel, les trois derniers enfants de Abderrazak Ben Mahmoud Ben Alaya - 33) Rami Ben Mohamed Habib Ben Alaya Ben Alia - 34) Malk Ben Mahmoud Ben Mohamed El Akbar Ben Ali dit Alaya
3	A 918	17120 Tunis S2	"	"	"	7h17a98ca	Mêmes propriétaires que ceux cités au n° d'ordre 2
4	A 458	14687 Tunis S2	"	"	40h65a35ca	0h72a27ca	El Arbi Ben El Hadj Mohamed Ben El Hadj Mohamed Sammoud
5	A 457	526409 Nabeul	"	"	24h61a30ca	9h57a82ca	Mâaouia Ben Mohamed Ben Ali Ben Alaya
6	A 456	"	"	"	"	8h47a00ca	" " "
7	A 455	"	"	"	"	1h56a30ca	" " "

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 1995

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 95-1293 du 21 juillet 1995.

Monsieur Mahmoud Kharrat, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 95-1294 du 21 juillet 1995.

Monsieur Rachid Ben Aïcha, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des moyens généraux à la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 95-1295 du 21 juillet 1995.

Monsieur Rejili Amor, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'organisation et de l'informatique à la direction de la recherche de l'organisation et de l'informatique au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-1291 du 21 juillet 1995.

Monsieur Meddahi Mohamed El Aïd, Maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, est nommé directeur des études et des stages à l'école supérieure de l'équipement rural de Medjez El Bab.

Par décret n° 95-1296 du 21 juillet 1995.

Madame Zohra Karoui, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur du personnel fonctionnaire à la direction des services administratifs financiers au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 95-1297 du 21 juillet 1995.

Madame Ibtissem Riahi née Boukhris, inspecteur central des services financiers, est chargée des fonctions de sous-directeur à la direction du suivi de la gestion des entreprises publiques sous-tuelle du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 95-1299 du 21 juillet 1995.

Monsieur Habib Talahigue, administrateur est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du personnel au commissariat régional au développement agricole de Medenine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-1298 du 21 juillet 1995.

Monsieur Dhaou Bachraoui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement sols au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-1300 du 21 juillet 1995.

Mademoiselle Amel Zayani, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la comptabilité et de régies à la direction des services administratifs et financiers au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 95-1290 du 21 juillet 1995.

Monsieur Khelifa Gharsallah, ingénieur général est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricole à l'institut national de recherches forestières.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 95-1301 du 21 juillet 1995.

Monsieur Khaled Lassoued, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études à la direction de l'équipement au ministère des communications.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATION

Par décret n° 95-1302 du 21 juillet 1995.

Monsieur Mohamed Moncef Amara, inspecteur central des affaires économiques est chargé des fonctions de directeur du bureau des relations avec le citoyen au ministère du commerce.

En application des dispositions de l'article 5 du n° 93-1549 du 26 juillet 1993, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 95-1303 du 21 juillet 1995.

Monsieur Mohamed Ridène, ingénieur divisionnaire, est chargé des fonctions de directeur régional du transport du gouvernorat de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-135 du 17 janvier 1994, l'intéressé bénéficie des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-1304 du 21 juillet 1995.

Monsieur Mohamed Hammami, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du personnel et de la formation à l'institut national de la météorologie, relevant du ministère du transport.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'industrie du 21 juillet 1995.

Monsieur Lotfi Fradi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne des

industries des matériaux de construction, et ce, en remplacement de Monsieur Hassen Ouerfelli.

Par arrêté du ministre de l'industrie du 21 juillet 1995.

Monsieur Ahmed Medimagh est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre technique de textile en remplacement de Monsieur Abdelhakim Lahouel, et ce, à partir du 23 décembre 1992 (pour régularisation).

Par arrêté du ministre de l'industrie du 21 juillet 1995.

Monsieur Khemaïs Brini est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société générale des industries textiles et ce, en remplacement de Monsieur Sghaïer Kanzari.



Année 1995
BONNEMENT
au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

**PAYS
DU MAGHREB ARABE**

EDITION
ORIGINALE
24,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
33,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
45,000

Frais d'envoi par avion en sus

AUTRES PAYS

EDITION
ORIGINALE
40,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
50,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
65,000

Frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

*Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue
Farhat Hached, 2040 Radès - Tél. : 434 211 ou de
l'un des bureaux de vente ci-après :*

- 1000 - Tunis : 1 rue Hannon, tél. : 349.637
- 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat, tél. : (03) 225 495
- 3000 - Sfax : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda
km 0,5, tél. : (04) 236 750

*Le règlement de paiement se fera par espèces ou
par chèques ou par virement bancaire au nom de
l'Imprimerie Officielle de la République Tun-
sienne dans l'un des comptes courants ci-après :*

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.A. : Tunis 0100 11500 6046 W
U.I.B. : Agence Afrique 35 00 70 100/4
A.T.B. : Agence Mégrine 28.1104 24.3387
Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. (Mégrine) : 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) : 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinar

Traduction française : 0,700 dinar